

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1617/2539

พนักงานอัยการ จังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์ร่วม

นาง อ่อนแสง ถึกแปลก

นาย รักเกียรติ พิลภักดี

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสอง

ขณะที่ผู้ตายเดินไปที่หัวเรือเพื่อจะขึ้นท่าถูกจำเลยซึ่งยืนอยู่ที่ท่าชกถูกที่
ใบหน้า1ที่จากนั้นทั้งผู้ตายและจำเลยตกลงไปในน้ำทั้งคู่และต่างได้ชกกันใต้น้ำต่อไป
ประมาณ4ถึง5นาทีจึงได้เลิกกันผู้ตายถูกกระแสน้ำพัดไปติดหลักไม้ไผ่ใกล้ที่เกิดเหตุ
มีคนช่วยนำผู้ตายขึ้นจากน้ำและหมดสติไปและถึงแก่ความตายเพราะขาดอากาศ
หายใจในเวลาต่อมาเห็นว่าถ้าหากจำเลยไม่ชกผู้ตายและเมื่อผู้ตายและจำเลยตกลง
ไปในน้ำแล้วไม่มีการทำร้ายกันต่อไปอีกผู้ตายคงไม่ถึงแก่ความตายเพราะขาดอากาศ
หายใจการตายของผู้ตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยจำเลยย่อมมีผิดฐาน
ฆ่าคนโดยไม่เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 290 จำคุก 3 ปี

โจทก์ร่วม และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 290 วรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ตายเดินไปที่หัวเรือเพื่อจะขึ้น
ท่าถูกจำเลยซึ่งยืนอยู่ที่ท่าชกถูกที่ใบหน้า1 ที่ จากนั้นทั้งผู้ตายและจำเลยตกลงไปใน
น้ำทั้งคู่และต่างได้ชกกันใต้น้ำต่อไปประมาณ 4 ถึง 5 นาที จึงได้เลิกกันผู้ตายถูก
กระแสน้ำพัดไปติดหลักไม้ไผ่ใกล้ที่เกิดเหตุมีคนช่วยนำผู้ตายขึ้นจากน้ำและหมดสติ
ไปและถึงแก่ความตายเพราะขาดอากาศหายใจในเวลาต่อมา ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าถ้าหากจำเลยไม่ชกผู้ตายและเมื่อผู้ตายและ
จำเลยตกลงไปในน้ำแล้วไม่มีการทำร้ายกันต่อไปอีก ผู้ตายคงไม่ถึงแก่ความตาย
เพราะขาดอากาศหายใจ การตายของผู้ตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย
จำเลยย่อมผิดฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 วรรค
แรก ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลงโทษจำเลยนั้น เห็นว่าศาลล่าง
ทั้งสองลงโทษจำเลยเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีและไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บุคคลจะต้องรับผิดชอบทางอาญาต่อเมื่อผลเกิดขึ้นจากการกระทำตามหลักของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล ซึ่งมีการวางทฤษฎีในเรื่องนี้ไว้เป็นสองทฤษฎีคือ

1. ทฤษฎีเงื่อนไข ซึ่งมีหลักว่า ถ้าไม่มีการกระทำเช่นนั้นผลที่เป็นความผิดก็จะไม่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าการจะเกิดผลเช่นนั้นจำเป็นต้องมีเหตุอื่นประกอบด้วยก็ตาม ซึ่งมักจะเรียกว่าผลโดยตรงหากผลเกิดขึ้นจากการกระทำแล้วจะถือว่ามิเจตนากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง
2. ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม ซึ่งมีหลักว่า เหตุนั้นเหมาะสมเพียงพอตามปกติที่จะเกิดผลอันเป็นความผิดขึ้นหรือไม่ ทฤษฎีนี้จึงจำกัดผลตามทฤษฎีเงื่อนไขอันเป็นผลตามที่เป็นจริงตามธรรมชาติให้แคบลงกว่าที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง ซึ่งจะตรงกับความในมาตรา 63 ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าผลของการกระทำความผิดใดทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระทำความผิดนั้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นได้" ซึ่งมักจะเรียกว่าผลธรรมดา ก่อนที่จะพิจารณาว่าเป็นผลธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าผลนั้นเกิดจากการกระทำตามหลักผลโดยตรงหรือไม่หากผลมิได้เกิดจากการกระทำนั้นตามหลักผลโดยตรง ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่มีเจตนากระทำความผิดตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยไม่ต้องพิจารณาถึงผลธรรมดาตามมาตรา 63 ถ้าหากเป็นผลโดยตรงก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าผลนั้นเป็นผลธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้หรือไม่ หากไม่เป็นผลธรรมดาก็ไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 63 แต่ถ้าเป็นผลธรรมดาก็ต้องรับผิดชอบ เช่นความผิดตามมาตรา 224, 238, 277 ทวิ, 277 ตรี, 280, 297, 302 วรรคสองและวรรคสาม, 303 วรรคสองและวรรคสาม, 308, 310 วรรคสอง, 311

วรรคสอง, 313 วรรคสองและวรรคสาม, 336 วรรคสองถึงวรรคสี่, 339 วรรคสามถึงวรรคห้า, 339 ทวิวรรคสามถึงวรรคห้า, 340 วรรคสามถึงวรรคห้า, 340 ทวิ วรรคสี่ถึงวรรคหกเป็นต้น ผลธรรมดาตามมาตรา 63 จะใช้บังคับเฉพาะกรณีผลของการกระทำทำความผิดทำให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น มีปัญหาว่าความผิดตามมาตรา 290 วรรคแรก จะนำมาตรา 63 มาใช้บังคับได้หรือไม่ซึ่งก็มีความคิดเห็นของนักกฎหมายแตกต่างกันอยู่กล่าวคือ ฝ่ายแรกมีความเห็นว่า ความผิดตามมาตรา 290 วรรคแรก เป็นความผิดบทเบาของความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 โดยที่ความตายตามมาตรา 290 วรรคแรกมิใช่เป็นผลของการกระทำทำความผิดซึ่งทำให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นจากการทำร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ประกอบกับความผิดตามมาตรา 290 วรรคแรกบัญญัติอยู่ในหมวด 1 ความผิดต่อชีวิต ส่วนความผิดตามมาตรา 295 บัญญัติอยู่ในหมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย จึงไม่อาจนำผลธรรมดาตามมาตรา 63 มาใช้บังคับได้ ดังนั้น การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในความผิดดังกล่าวจึงพิจารณาแต่เพียงผลโดยตรงตามมาตรา 59 วรรคสองเท่านั้น ส่วนอีกความเห็นหนึ่งนั้นเห็นว่า ความตายตามมาตรา 290 วรรคแรก เป็นผลของการกระทำทำความผิดซึ่งทำให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นจากการทำร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงผลธรรมดาตามมาตรา 63 ด้วย คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ถ้าหากจำเลยไม่ฆ่าผู้ตายและเมื่อผู้ตายและจำเลยตกลงไปในน้ำแล้วไม่มีการทำร้ายกันต่อไปอีกผู้ตายคงไม่ถึงแก่ความตาย เพราะขาดอากาศหายใจ การตายของผู้ตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย" ซึ่งเป็นการวินิจฉัยเฉพาะผลโดยตรงตามทฤษฎีเงื่อนไขเท่านั้น โดยศาลฎีกามีได้วินิจฉัยถึงผลธรรมดาตามมาตรา 63 ประกอบกับหากสังเกตการใช้ถ้อยคำที่ศาลฎีกาที่ใช้คำว่า "จำเลยย่อมผิดฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนาตามมาตรา 290 วรรคแรก" จึงน่าจะถือได้ว่าศาลฎีกาเห็นด้วยกับความเห็นของฝ่ายแรกที่ว่า ความผิดตามมาตรา 290 วรรคแรก เป็นบทเบาของความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 โดยที่ความตาย

ตามมาตรา 290 วรรคแรก มิใช่เป็นผลของการกระทำความผิดซึ่งทำให้ผู้กระทำความผิดต้อง
รับโทษหนักขึ้นจากการทำร้ายร่างกายตามมาตรา 295จึงไม่อาจนำผลธรรมดาตาม
มาตรา 63 มาใช้บังคับได้ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์